

종합감사 결과보고서

(○○○○지사 산하 5개 관리소)

2025. 11.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 5개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	△△	***	2022. 10.	AAA
㉡㉡㉡㉡	△△	*,***	2022. 10.	BBB
㉢㉢㉢㉢	△△	***	2022. 10.	CCC
㉣㉣㉣㉣	◇◇	***	2022. 10.	DDD
㉤㉤㉤㉤	◇◇	***	2022. 10.	EEE

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 10. 20. ~ 10. 24.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

일련 번호	1	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 소독용역대금 지급 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

주거복지실-8720(2017.12.12.)「공동주택 소독용역 관리업무 매뉴얼(2017년도 수정) 시행」 및 업무알림(2018.05.20.) 소독용역 관리업무절저에 따르면 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하되, 해당단지 여건에 따라 관리소장이 기준을 상향 조정할 수 있고, 소독용역 이행확인은 소독용역 계약서에 따라 소독업자로부터 소독이 적절하게 시행되고 있는지 확인하여야 하며, 계약내용 불이행 시에는 계약서에 따라 지사로 해지요청을 하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

또한 ○○○○지사-3940(2022.11.09.)호「2023년 공동주택 소독용역 계약 완료 통보」 및 ○○○○지사-4433(2023.12.21.)호「2024년 공동주택 소독용역 계약 완료 통보」의 「소독용역계약서 소독용역계약 일반조건」 제2조(소독작업)제5호에 의하면 ‘계약상대자는 해당 공동주택 총 세대수의 60%를 초과하는 세대에 대하여 실제 소독을 실시하여야 하며, 관리소장은 소독실시율을 상향 조정할 수 있으며, 제7호에 따르면 소독확인은 입주민 직접서명을 원칙으로 하되 관리소장이 인정하는 경우에는 날인으로 할 수 있고, 다만, 부재세대 소독은 관리소 직원의 확인서명을 받아야 한다.’ 고 되어 있다.

그리고 「소독용역 과업지시서」 II.과업의 내용의 1. 일반사항의 자.(용역대금 청구 및 지급방법) 1)에는 과업수행자는 해당 공동주택 총 세대수의 60%(관리소장은 소독 실시율을 상향 조정할 수 있다)를 초과하는 세대에 대하여 실제소독을 실시하여야 하며, 입주민 확인을 받아 해당 관리소에 용역대금을 청구*하여야 한다고 되어 있다. *소독을 실시한 세대 면적(소수점 둘째자리 이하 절사)의 합에 m²당 단가를 곱한 금액임

■ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2023년, 2024년 세대 소독을 실시하면서 「소독용역계약서 소독용역계약 일반조건」에 따라 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로, 총 세대수의 60%를 초과하는 세대에 대하여 소독 실시를 확인하고 대금을 지급하여야 하나, 관리소 그린리모델링 공사로 인해 공가 세대에 소독업자가 들어가지 못한다는 사유와 공가세대 소독 효과의 적절성을 판단하기 어렵다는 사유 등으로 세대 소독 총 실시율이 60%를 초과하지 않았음에도 소독용역대금을 지급하였다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 소독용역대금지급 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 향후 소독용역대금 지급시 소독용역지침, 소독용역계약서 등 관련 문서를 확인하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 여비교통비 지급 업무

소 속 : @@@@

내 용 :

출장 및 교육 등 여비교통비 지급시에는 공단「여비규정」 및 「국내출장여비
실비정산 운용기준」, 교육정보실-824(2025.03.10.)호 「2025년 종합교육훈련 계획
시행」을 준수하여 지급하여야 한다.

그리고 「국내출장여비 실비정산 운용기준」 제4조(자가용차량 교통비 지급
방법)제1항은 자가용차량을 이용하여 업무로 국내에 여행하는 경우에 교통비는
「여비규정」 별표1 국내여비지급표에 따른 철도운임 또는 자동차운임으로 하여야
하며, 제2항에는 업무의 형편 상 부득이한 사유로 자가용차량을 이용한 경우에는
철도운임 또는 자동차운임에 같음하여 연료비, 통행료, 주차료 등을 지급할 수
있다. 다만, 연료비는 다음 기준에 따라 계산하여 지급하며, 통행료 및 주차료는
실비액을 정산하여야 한다.

[표 1] 자가용 차량 교통비 정산 증빙서류

1. 연료비

가. 여행거리 : 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 거리정보 등 여행 거리를
확인할 수 있는 자료

나. 유가 : 한국석유공사 유가정보서비스(www.opinet.co.kr)에 고시된 출장
시작일의 전국 평균 유종별 평균판매가격을 확인할 수 있는 자료

2. 통행료 : 통행료 영수증

3. 주차료 : 주차료 영수증

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 2025년 4월부터 8월까지 자가용 차량을 이용한 출장 및 교육 여비 등에 대해 실비액을 정산하면서 여비교통비 운영자금을 집행하였으나, 통행료 영수증 지출증빙이 부족한* 채로 여비교통비를 지급하였다.

(*네이버 길찾기에서 산출된 통행료 금액으로 자금 인출)

수감기관 의견

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 여비교통비 지급 업무 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 여비교통비 지급 시 과다 지급한 금액을 회수하시고, 향후 「여비규정」 및 「국내출장여비 실비정산 운용기준」 등 지침에 따라 업무처리하시기 바랍니다. 【시정(회수)】

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)

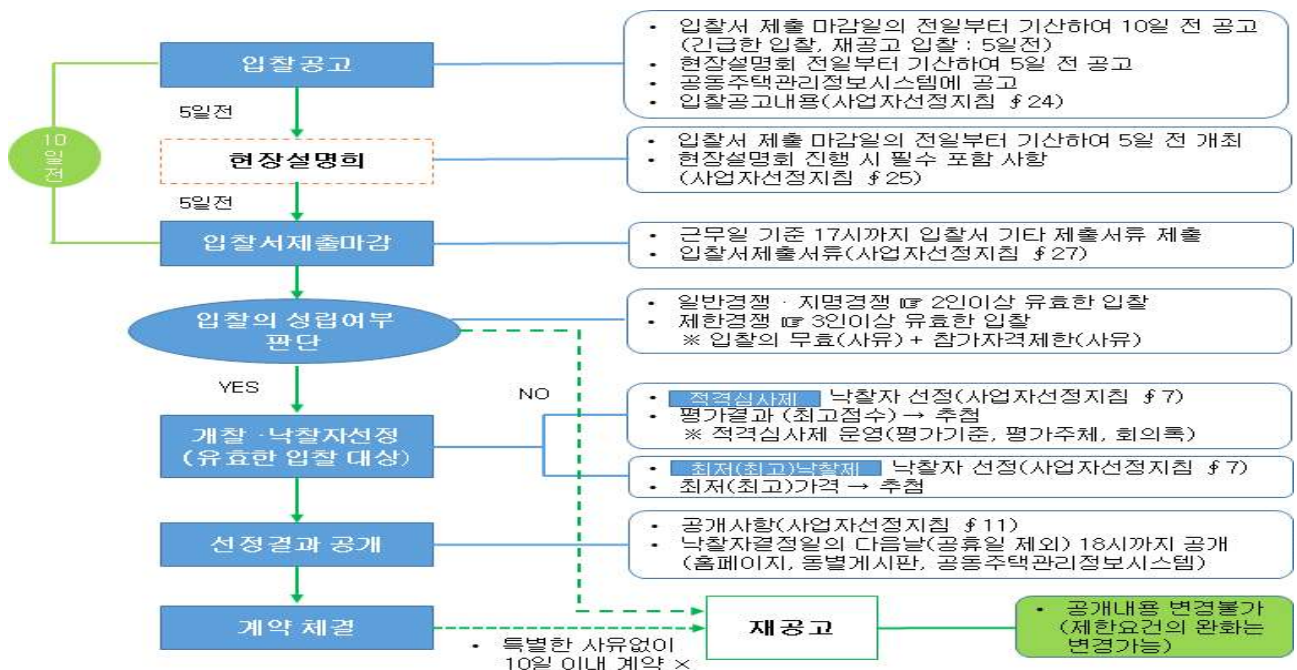
소 속 : ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호, 1966(2023.06.29.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호「주택 관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림]과 같이 사업자 선정업무를 처리 하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



그리고, 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-455(2022.2.14.)호 및 주거복지실-1966(2023.06.29.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 행정처분확인서는 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인).
이 경우 평점은 만점으로 한다.

- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)

- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록('23.5.24.기준)

① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)

- ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
- ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>) ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
- ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
- ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

- 업무실적은 ‘**완료실적**’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.
- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당 용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, **업무실적 확인은 용역 이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.** 이 경우 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
 - * 미제시 및 미첨부 또는 “원본필” 날인 없을 시 인정불가
 - 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- **기술자 보유 배점** 기준 제출서류는 기술인력 보유증명서이며, 업 등록기준에 해당하는 기술자는 당연히 보유하여야 하는 것이며, 입찰공고에 해당 용역 등과 관련하여 등록기준 외에 추가적인 기술자에 대한 기준을 제시한 경우 이를 모두 충족하면 만점으로 한다. 다만, 입찰공고에 기술자 보유 기준을 제시하지 않았거나 법정 기술자 보유 업종이 아닌 경우에는 만점으로 평가한다.
- 입찰공고에 업 등록기준에 해당하는 법정 기술자 보유 증명을 요구한 경우 법정 기술자를 보유하고 있음을 증명하면 만점으로 처리하나, 보유하지 못한 경우에는 입찰을 무효로 처리한다. 기술자 보유는 입찰공고일 현재 해당 기술자가 해당 업체에서 최근 1개월 이상 근무하고 있는 경우 인정하며, 자격증 사본과 4대 보험(고용보험, 국민건강보험, 국민연금, 산업재해보상보험 중 1개)에 가입한 증빙 자료를 제출하여 입증하여야 한다.
- **장비보유 배점** 기준 제출서류는 장비구입 영수증 또는 장비임대 확인서 등이며, 업 등록기준에 해당하는 장비는 당연히 보유하여야 하는 것이며, 입찰공고에

해당 용역 등과 관련하여 등록기준 외에 추가적인 장비에 대한 기준을 제시하고 이를 모두 충족하면 만점으로 한다. 다만, 입찰공고에 장비 보유기준을 제시하지 않았거나 법정 장비 보유 업종이 아닌 경우에는 만점으로 평가한다.

- 입찰공고에 업 등록기준에 해당하는 법정 장비 보유 증명을 요구한 경우 법정 장비를 보유하고 있음을 증명하면 만점으로 처리하나, 보유하지 못한 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 장비 보유는 제출서류 마감일 현재 보유한 장비구입 영수증 또는 장비임대 확인서 등으로 확인한다.
- 「공동주택관리법」 제23조제4항 및 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 선정한 경우 선정일¹⁾의 다음날²⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지³⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.
- 계약을 체결하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 계약체결 시 계약보증금을 납부하도록 하여야 하며, 계약체결 시 계약서의 첨부서류로 계약보증금 납부 증명서를 징구하여 계약서와 함께 보관하여야 한다. 또한 계약의 이행이 보장되는 보험계약 및 전기용품 및 생활용품 구입 시에만 면제하도록 하고, **계약 금액이 500만원 이하라 하더라도 계약의 담보가 필요한 것으로 판단되는 경우에는 징수하여야 한다.**(☞ 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 함)

■ 경쟁입찰 절차(업무실적 등)

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 2022년 10월 25일 재활용품 및 폐의류 수거 용역 공개 경쟁입찰(적격심사)을 진행하면서 업무실적 증명은 발주처 등이 계약완료(진행중인 실적은 완료실적에 포함되지 않음) 후 발행한 용역이행실적증명서와 계약서 원본 또는 사본(원본필 날인)을 제출받아야 하나, 2개 응찰업체 모두 용역이행실적 증명서와 함께 제출된 계약서 사본(원본필 날인)의 계약기간이 ‘진행중인 실적’

1) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

2) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

3) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

으로 제출되었고, 그리고 용역이행실적증명서와 계약서의 계약기간도 불일치하여 업무실적 배점을 ‘0점’으로 배점하여야 함에도 ‘10점’을 배점하였으나, 낙찰자 순위변동은 발생하지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 업무미숙으로 착오처리하였음을 인정하였고, 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(수의계약)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤

내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁴⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁵⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.

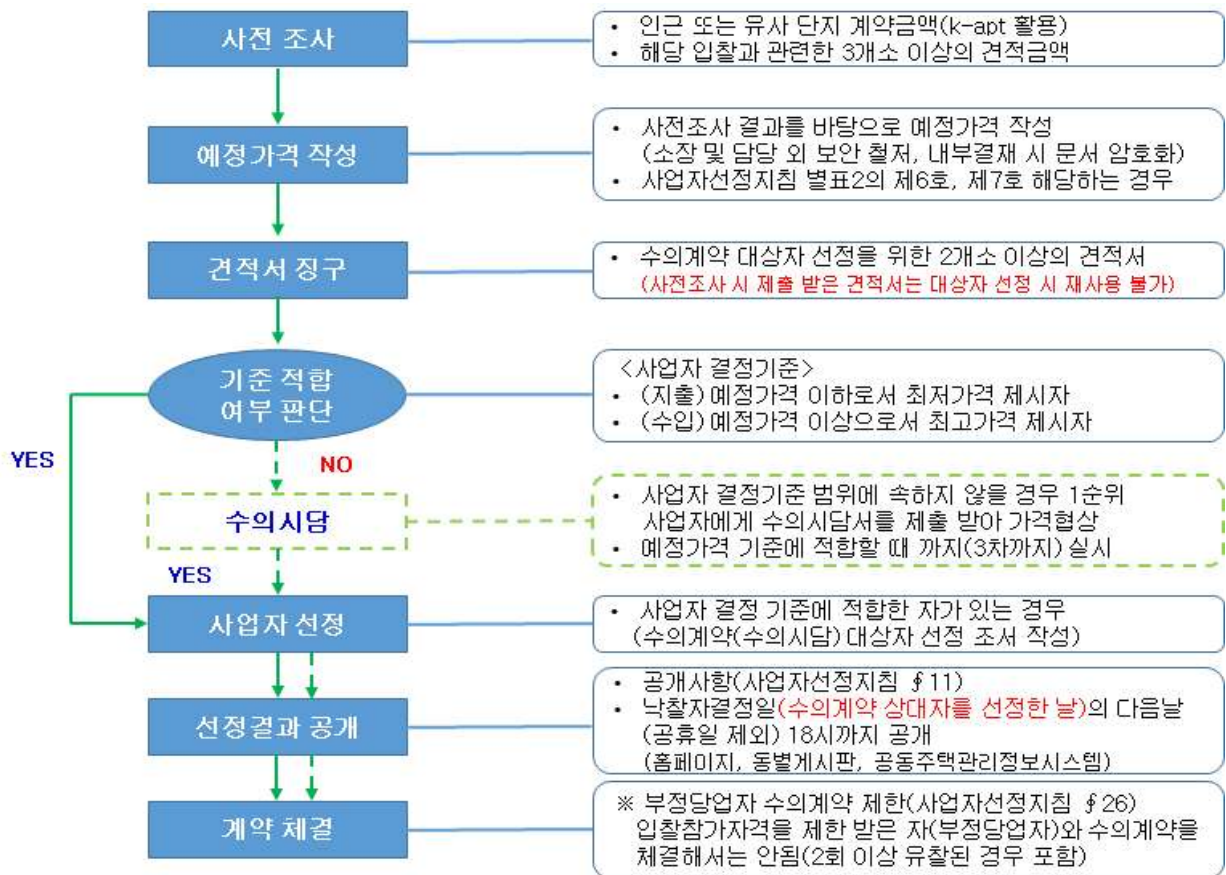
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.

9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

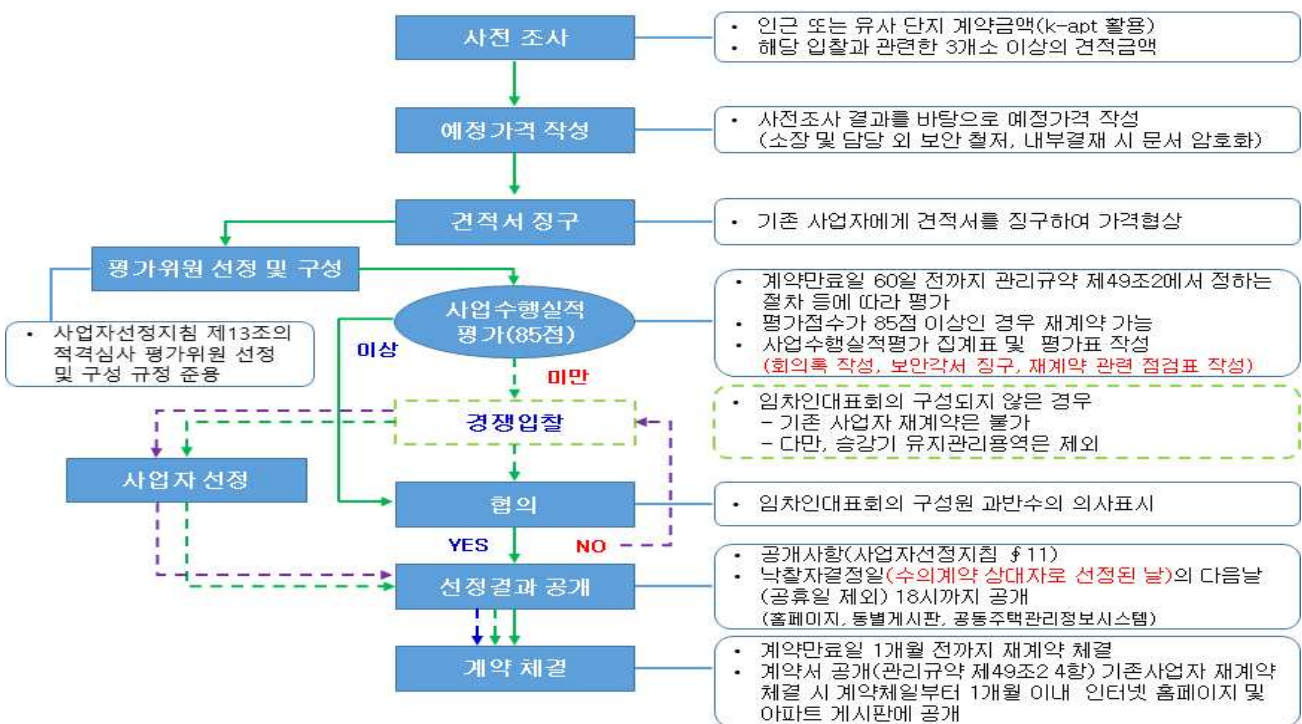
4) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등

5) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 예정가격이란 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여 두는 가액으로서 예정가격의 결정방법에 의해 작성된 가격을 말하며, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.
- 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용할 수 없으며, [그림 1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.
- 견적서 금액이 예정가격 범위에 들지 않아 수의시담할 경우 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성해야 하며, 대상자에게 ‘수의시담서’를 제출받아 예정가격 기준에 적합할 때까지 3차 이내로 가격을 협상하여 결정하고 ‘수의시담 집행조서’를 작성해야 한다.
- 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하고, 계약금액은 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 최종 금액’으로 사업수행실적 평가시 해당 항목을 평가(기존사업자 사업수행실적 평가 집계표 작성)하여야 하며, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의 외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가)시 회의록을 반드시 작성·보관 해야 한다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여야 하나, 2023년 승강기유지관리용역 등 3건의 계약은 예정가격을 단가금액(또는 1년 금액)으로 작성하였으며, 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하여야 하나, 2023년 승강기유지관리용역 등 2건의 기존사업자 재계약은 자격유지 확인을 위한 서류를 징구하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2023년 대기오염물질측정 용역 계약 시 예정가격을 작성하지 않았고, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항 가격의 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2023년 승강기유지관리 용역 계약 등 3건의 계약은 단가 금액으로 예정가격을 작성하였으며, 2023년 승강기용역관리 용역 등 3건의 계약은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았고, 2023년 재활용수거용역 계약 등 8건의 계약은 보안 열람등급을 1등급으로 설정하여야 하나, 열람등급을 3등급 및 2등급으로 설정하였다.

그리고 수의계약 대상자 선정을 위한 2개소 이상의 견적서를 징구하여야 하나, 재활용수거용역 등 9건의 계약은 견적서를 1부만 징구하거나 예정가격조사를 위해 사전조사 시 징구한 견적서로 대체하였고, 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하고 사업수행실적을 평가하여야 하나, 2023년 승강기유지관리 용역 등 6건의 기존사업자 계약은 자격유지 확인을 위한 서류를 징구하지 않았다.

또한 기존사업자 계약을 위해 사업수행실적 평가 시 평가위원은 관리주체(관리소장)와 관리주체가 선정한 임차인으로 구성, 평가위원은 5인 이상으로 구성하되 임차인은 임차인대표회의 구성원이어야 하는 것은 아니며, 평가위원을 임차인대표회의로 구성하고자 할 경우에는 임차인대표회의 외 일반 임차인 1인 이상을 반드시 포함시켜야 하나, 2024년 전기안전관리 용역 사업수행실적 평가 시 평가위원을 관리소장1인과 임차인대표회의 5명으로 구성하여 사업수행실적을 평가하였고, 평가위원으로 선정된 자에게는 보안각서를 제출받아야 하나, 징구하지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는

사항의 가격 총액에 대해 결정하여야 하나, 2022년 승강기유지관리용역 등 5건의 계약은 예정가격을 단가 금액으로 작성하였으며, 2023년 전기안전관리 용역 등 5건의 계약은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았고, 2022년 재활용수거 용역 등 4건의 계약은 예정가격 전자문서(내부결재) 보안등급을 3등급으로 설정하였다.

그리고 2022년 재활용품수거 용역 등 8건의 계약은 예정가격 작성을 위해 사전 조사 시 제출받은 견적서를 재사용하였으며, 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하여야 하나 2022년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약은 자격유지 확인을 위한 서류를 징구하지 않았고, 기존 사업자의 사업수행 실적을 평가하기 위하여 평가위원 회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록 작성·보관하여야 하나 2024년 승강기유지관리 용역 등 2건은 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여야 하나, 2024년 승강기유지관리용역 계약 건은 예정가격을 단가 금액으로 작성하였으며, 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 확인 서류를 징구하여야 하나, 2024년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 시 자격유지 확인을 위한 서류를 징구하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여야 하나, 2023년 승강기유지관리용역 등 6건의 계약은 예정가격을 단가(회당) 금액으로 작성하였으며, 2023년 승강기유지관리용역 등 5건의 계약은 예정가격 전자문서(내부결재)작성시 보안등급을 2등급으로 설정하였고, 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하여야 하나, 2023년 승강기유지관리 용역 등 3건의 기존사업자 재계약은 자격유지 확인을 위한 서류를 징구하지 않았다.

그리고 사업수행실적 평가 결과 85점 이상을 받은 경우 임차인대표회의와 재계약 협의 후 임차인대표회의의 의사표시(구성원의 과반수⁶⁾ 찬성)여부 확인(회의록

등)하여 보관하여야 하나, 2023년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약 시 기존사업자 재계약을 한다는 사업자 선정방법 만 임차인대표회의(23.11.03.)와 협의하였으며, 사업수행실적 평가 결과에 대해 임차인대표회의와 협의한 내역이 없고, 회의록도 작성·보관하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개, 업무 집행시 신고 직인 사용

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일⁷⁾의 다음날⁸⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁹⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」 제49조의 2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개¹⁰⁾하여야 한다.

- 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 2023년 승강기유지관리 용역 등 2건의 기존사업자 재계약은 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 공개하지 않았으며, 2025년 재활용품 수거 용역 사업자선정 결과 공개 시 계약금액은 1,600천원(부가세 별도)이나, 800천원(부가세별도)으로 선정결과를 공개하였다.

- ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 사업자선정결과 공개 시 2023년 대기오염물질측정 용역

6) 과반수란 절반이 넘는 수를 의미함. 예) 10의 과반수는 6부터 10까지 임.

7) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

8) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

9) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

10) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않음

계약 건은 사업자선정결과를 공개하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리 용역 등 7건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 기존사업자 재계약 시 체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 2023년 승강기유지관리 용역 등 6건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

또한 공동주택관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 2024년 재활용품수거 용역 등 4건 계약에 대한 사업자선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하지 않고 관리사무소 사각직인을 사용하였다.

○ ☐☐☐☐ 관리소는 2022년 승강기유지관리 용역 등 12건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 2022년 승강기유지관리 용역 등 3건의 기존사업자 재계약은 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 공개하지 않았다.

○ ☐☐☐☐ 관리소는 2024년 승강기유지관리 용역 계약 건은사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 계약서를 공개하지 않았으며, 공동주택관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 2023년 재활용품수거 용역 등 8건의 계약에 대한 사업자선정결과 공개 시 관리소 사각직인을 사용하였다.

○ ☐☐☐☐ 관리소는 2023년 승강기유지관리 용역 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였으며, 2022년 전기안전관리대행 용역은 사업자선정결과 공개를 사업자 선정일(2022.12.13.) 전일에 사전 공개(2022.12.12.) 하였고, 기존사업자 재계약의 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 2022년 승강기유지관리용역 등 3건의 계약은 계약서를 홈페이지 등에 공개하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류 및 지체상금 요율 등

- 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표]의 서류를 받아야 한다.

[표] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴,반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853,22.05.17.)	청렴,반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697,22.11.23.)	청렴,반부패

- 주거복지실-2881(2022.10.07.)호 「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체상금 요율 조정 안내」에 의거 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 한다.

- 계약을 체결하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 계약체결 시 계약보증금을 납부하도록 하여야 하며, 계약체결 시 계약서의 첨부서류로 계약보증금 납부 증명서를 징구하여 계약서와 함께 보관하여야 한다. 또한 계약의 이행이 보장되는 보험계약 및 전기용품 및 생활용품 구입 시에만 면제하도록 하고, **계약금액이 500만원 이하라 하더라도 계약의 담보가 필요한 것으로 판단되는 경우에는 징수** 하여야 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2023년 승강기유지관리 용역 계약 등 2건은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2025년 승강기유지

관리 용역 계약 등 7건은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 전기안전관리용역 계약 시는 유효기간이 경과된 지방세 완납증명서를 징구하였다.

또한 2023년 승강기유지관리 용역 등 3건은 ‘수의계약체결여부확인서’를 징구하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리 용역 계약 등 7건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였고, 2023년 대기오염물질측정 용역 계약 건은 지체상금요율을 계약금액의 0.25%로 적용하였다.

그리고 2023년 폐의류수거용역 계약 시 계약금액(660천원)은 계약(22.12.23.)시 10%에 해당하는 금액을 ‘발주기관’이 지정하는 은행계좌로 입금하고, 잔금은 계약기간 개시일 이전까지 입금하여야 하나, 600천원은 23.01.05.에 60천원은 23.01.13.에 지연 입금하였으며, 2023년 승강기(계시판)광고시설물 계약 시 계약금액(594천원)은 계약(23.06.21.)시 일시불로 납부하여야 하나, 23.07.04.에 지연 수납하였다.

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2023년 승강기유지관리 용역 계약 등 12건은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2025년 승강기유지관리 용역 등 4건의 계약은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고 2023년 승강기유지관리 용역 계약 등 6건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2024년 전기안전관리 용역 등 8건은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리 용역 등 5건은 ‘수의계약체결여부확인서’를 징구하지 않았다.

아울러 2023년 승강기전기안전관리 용역 계약 등 6건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉤㉥㉦㉧ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 승강기유지관리 용역 계약 등 3건은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2023년 전기안전

관리 용역 계약 등 10건은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고 2025년 전기안전관리 용역 등 3건의 계약은 ‘범위반사실확인서’를 징구하지 않았고, 2025년 전기안전관리 용역 등 5건의 계약은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았으며, 2023년 대기오염물질측정 용역 등 12건의 계약은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았고, 2022년 승강기유지관리 용역 등 4건은 ‘수의계약체결여부확인서’를 징구하지 않았다.

또한 2022년 승강기유지관리 용역 계약 등 5건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였고, 2023년 대기오염물질측정 용역 계약 등 3건은 지체상금요율을 계약금액의 0.25%로 적용하였다.

아울러 2022년 ‘재활용품 및 폐의류 수거 계약서’ 제3조(계약금액 및 매각대금 지급방법 등)제1항제2호에 따르면 계약(2022.11.01. ~ 2023.10.31.) 개시 전일(2022.10.31) 까지 계약금액을 관리주체의 지정계좌에 입금하여야 하나, 2022.11.15.에 지연하여 수납하였으며, 2024년 ‘재활용품 및 폐의류 수거 계약서’ 제3조(계약금액 및 매각대금 지급방법 등)제1항제2호에 따르면 계약체결 시 계약금액을 관리주체가 지정하는 은행계좌로 선납하고 영수증을 제출하여야 하나, 2024.11.12.에 지연하여 수납하였다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2023년 승강기광고 용역 계약 건은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 승강기유지관리 용역 계약 등 3건은 징구한 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고 2023년 승강기광고 용역 계약 건은 유효기간이 경과된 지방세 완납증명서를 징구였고, 2024년 승강기유지관리 용역 계약 건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 광고시설물 용역 계약 등 2건은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 수목소독 용역 계약 건은 ‘범위반사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고 2022년 승강기유지관리 용역 계약 등 4건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였고, 2023년 전기안전관리대행 용역 등 3건의 계약 시 계약상대방의 인감증명서를 징구하지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 향후 용역 등 사업자 선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹¹⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

11) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)